Decreto Ejecutivo 23880

Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública (Reglamenta relaciones de funcionamiento y servicio de los diferentes cuerpos policiales indicadas en el Título III artículo 50 de la Ley N° 7410)

-Usted está en la última versión de la norma-

Anterior

Versión de la Norma: 30 de 30

Siguiente

Exportar a PDF

Nº 23880-SP

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA,

Con fundamento en los incisos 3) y 18), del artículo 140 de la Constitución P
Tercero de la Ley General de Policía, Nº 7410 y el artículo 28, inciso b) de la Ley Gener

Considerando:

1º.- Que mediante la Ley General de Policía, 7410, se estableció en su Título
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los servidores de las distintas fuerzas de polic
eficiencia en el mantenimiento de la seguridad pública y la protección de los derechos d

2º.- Que el régimen jurídico que regula las relaciones de servicio entre los s
policiales y el Ministerio de Seguridad Pública, es un régimen especial regulado por no
de la naturaleza de las funciones que han sido encomendadas a estos servidores.

3º.- Que de conformidad con lo expuesto se hace necesario reglamentar l
servicio de los diferentes cuerpos policiales, tomando en consideración que se busca
eficiente, sin menoscabo de los deberes y derechos que tienen los funcionarios policial
Seguridad Pública. **Por tanto,**

Decretan:

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LOS CUERPOS POLICIALES A
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º.- El Estatuto Policial y las presentes disposiciones regularán las re
los servidores de las Fuerzas de Policía, con el propósito de garantizar la eficiencia e
pública y de proteger los derechos de estos servidores.

Ficha Artículo 1

Artículo 2º.- Se exceptúan de la aplicación del presente Reglamento, los servi
la Ley General de Policía, en lo que respecta al derecho de estabilidad en sus puestos.

Ficha Artículo 2

Artículo 3º.- Para efectos de las disposiciones contenidas en este Reglamento

a) Por Ley, Ley General de Policía Nº 7410.
b) Por Estatuto, El Título III de la Ley Nº 7410.
c) Por Reglamento, el presente decreto y sus reformas.
d) Por Ministerio, Ministerio de Seguridad Pública.
e) Por Consejo de Personal, el integrado de conformidad con lo dispuesto en e
f) Por Fuerzas de Policía, las encargadas de la seguridad pública.

Ficha Artículo 3

CAPITULO II

Ingreso a los cuerpos de policía adscritos al Ministerio de Seg

Artículo 4°.- Para ingresar a los distintos cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública, se requiere estar incluido en la lista de elegibles que para tal efecto elabore la Dirección de Recursos Humanos. Además de los requisitos contemplados en el artículo 49 de la Ley, se requerirá llenar la oferta de servicios con todos los datos y aprobar el test psicológico y todas aquellas pruebas para demostrar su idoneidad para el cargo.

La Dirección de Recursos Humanos por medio de la sección respectiva, velar porque los oferentes cumplan a cabalidad los requisitos citados y porque el nombramiento de los servidores se ejecute en estricto apego a criterios objetivos.

(*Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24774 del 16 de noviembre de 1995)*

Ficha Artículo 4

Artículo 5º.- Nombramientos ilegales. En concordancia con lo dispuesto en lo
nombramientos ilegales, aquellos que no se ajustan a los requisitos establecidos en l
serán considerados delito de conformidad con lo establecido en el artículo 335, del Cód



Ficha Artículo 5

CAPITULO III

Del Consejo de Personal

Artículo 6º.- El Consejo de Personal tendrá como atribuciones las que estable
46 de la Ley General de Policía. Para lo cual contará con la competencia y autoridad pa
o dependencia del Ministerio de Seguridad Pública, lo que estime conveniente pa
funciones.



Ficha Artículo 6

Artículo 7º.-(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 7

Artículo 8º.- (*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 8

Artículo 9º—El Presidente del Consejo, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Velar porque el Consejo cumpla con lo dispuesto en las leyes y reglamentos relativos a su función.

b) Determinar las directrices e instrucciones operativas que garanticen el buen funcionamiento del Consejo.

c) Convocar a sesiones ordinarias y a extraordinarias cuando haya asuntos que tratar.

d) Velar por la ejecución de los acuerdos.

En casos de empate en las deliberaciones tendrá voto de calidad.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)

Ficha Artículo 9

Artículo 10.—El Consejo contará con una Secretaría que se encargará de:

a) Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

b) Levantar las actas respectivas.

c) Recibir y tramitar la correspondencia pertinente.

d) Transcribir las declaraciones requeridas.

e) Comunicar los acuerdos del Consejo.

d) Cualquier otra gestión de asistencia que le encargue el Consejo.

(*Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)*

Ficha Artículo 10

Artículo 11.- (*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 11

CAPITULO IV

De la selección de personal

Artículo 12.- (*Derogado por el artículo 26 (actual 28) del decreto ejecutivo N° 30381 d*

Ficha Artículo 12

Artículo 13.- Se analizarán las ofertas recibidas y si califican, se conformará para formar las ternas para cada puesto.

Ficha Artículo 13

Artículo 14.-(*Derogado por el artículo 26 (actual 28) del decreto ejecutivo N° 30381 del 2 de m*

Ficha Artículo 14

Artículo 15.—Todo servidor para ingresar al estatuto deberá cumplir satisfactoriamente de seis meses y además haber aprobado el Curso Básico Policial o su equivalente.
(*Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26441 del 10 de setiembre de 1997)*

Ficha Artículo 15

CAPITULO V

Del nombramiento de personal de la Escuela Nacional de Policía

Artículo 16.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 16

Artículo 17.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 17

Artículo 18.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 18

Artículo 19.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 19

Artículo 20.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 20

Artículo 21.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 21

Artículo 22.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 22

Artículo 23.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 23

Artículo 24.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 24

Artículo 25.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 25

Artículo 26.- *(Derogado por el artículo 87 del Reglamento a la ley N° 9552 Creación d*
Policía, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 43440 del 26 de enero de 2022)

Ficha Artículo 26

CAPITULO VI

De los derechos y deberes

Artículo 27.- Además de los derechos contemplados en la ley, el servidor tendrá:

a) Estabilidad laboral una vez superado el período de prueba, salvo en tratándose d

b) Remuneración justa de conformidad con el puesto y el rango y la capacitación qu

c) Que en caso de tener un proceso administrativo en su contra, se le brinden su demás garantías constitucionales.

d) Los demás derechos que se deriven de la ley y el presente reglamento, así como

e) Recibir capacitación adecuada para el ejercicio de sus funciones.

f) Ocho días adicionales a las vacaciones ordinarias por concepto de vacaci vacaciones se distribuirán cuatro días durante el primer semestre del año y cuatr semestre del año. En ningún caso las vacaciones profilácticas podrán ser ac fraccionadas o remuneradas y se disfrutarán después del primer año de labores.

En el momento en que técnicamente se demuestre que estas vacaciones no tien descongestionante ya indicado, sea porque se han superado las condiciones que l la exposición al factor de riesgo se ha suprimido, podrá eliminarse el disfrute sin pueda reclamar como un derecho adquirido, dada la causa y el origen especial de efecto esta prevención al momento en que el servidor policial sea trasladado a otro se den las circunstancias que originan esta prevención, según valoración del Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública.

(Así adicionado el inciso f) anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40421

g) La persona que se encuentre en estado de embarazo deberá aportar a comprobante médico que certifique su estado de gravidez, dentro del plazo de tres profesional competente de la Caja Costarricense del Seguro Social, o bien de Ministerio de Seguridad Pública, con la finalidad de que se adopten las previs protección especial de la maternidad; y tendrá derecho a:

i. A que se le mantenga en funciones propias del cargo, asignándole hora generen riesgos para la madre y su hijo o hija; y evitando su desplazamient mucha duración respecto de su lugar de trabajo.

ii. A que se le traslade temporalmente, durante el periodo de embarazo y lacta residencia, si así lo solicitare.

iii. A que se le proporcione de forma inmediata un uniforme oficial para estado le permita el uso da zapatos deportivos acorde al color del uniforme, en caso d se le imponga el uso de chaleco antibalas, arma de reglamento o cualquier ot trabajo que pueda significar riesgo para su estado de gravidez.

iv. A cursar únicamente los contenidos teóricos en caso de encontrarse r cualquier naturaleza en la Academia Nacional de Policía y a que se le p prácticos en los que se requieran esfuerzos físicos que pongan en riesg gestante, para la próxima programación a la que sus condiciones de sal obstante, se le deberá posponer toda la capacitación, si por criterio médic gestante así se solicitara; debiendo presentarse a la Academia Nacional de P capacitación. En ambos casos, la Académica Nacional de Policía, deberá gara la capacitación, en la primera oportunidad que esté programada luego de maternidad.

v. A que se le asigne un uniforme de servicio y chaleco antibalas acorde a su t licencia de maternidad.

vi. A que se le otorgue una hora con goce de salario para lactancia, después maternidad, que podrá aprovechar al comienzo o en la última hora de la j periodo que se indique por prescripción médica de pediatra, cuya constar entregarla a su jefatura inmediata dentro del plazo de tres días hábiles siguien

vii. A que se le facilite un lugar privado y limpio para extraer la leche y se l cada tres horas o media hora dos veces al día. Tales tiempos no son acumulat

viii. A que se le asigne a la pareja de la persona gestante, en caso de lab solicitud y previo análisis al respecto por parte del Director del cuerpo p horario ajustado de manera tal que pueda involucrarse en la atención y cuido corresponsabilidad familiar y la paternidad responsable.

ix. En caso de embarazo múltiple se acatará la normativa vigente.

x. La jefatura que impida el ejercicio de estos derechos será objeto de san
demuestre su responsabilidad previo cumplimiento del debido proceso.

(Así adicionado el inciso g) anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 4159
2018)

Ficha Artículo 27

Artículo 28.- El servidor de los cuerpos de policía adscritos a Seguridad Púb
señalados en el artículo 60 de la Ley General de Policía, los siguientes:

a) Asistir puntualmente a sus labores.
b) Respetar las leyes que los rigen.
c) Acatar las disposiciones de sus superiores, salvo aquellas que lo hagan incu
d) Sin distingo de grado, rango o cargo presentarse a laborar con su uniforme
sea decorosa y acorde con la función que desempeña. No se podrá lucir big
corte de cabello, éste deberá ser acorde con las normas de higiene y de bue
los miembros de los Cuerpos Policiales. Se exceptúa del cumplimiento de
aquellos Cuerpos Policiales especializados que por la naturaleza mism
investigaciones detección y prevención de hechos ilícitos se debe proteg
identificación como miembros de los Cuerpos Policiales a fin de proteger su i
investigación previa autorización del superior jerárquico del Cuerpo Policial res
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 268
e) Suscribir con anterioridad al disfrute de una licencia de estudios o de adiest

Ficha Artículo 28

CAPITULO VII

De la calificación de servicios

Artículo 29.- Se establece el sistema de evaluación y calificación del perso desempeño y mérito de los miembros de los cuerpos de policía.

Ficha Artículo 29

Artículo 30.- Se entiende por evaluación del desempeño la apreciación sistem
individuo en el cargo que ocupa, para poder determinar si cumple con sus deber
estímulos o requiere ayuda y capacitación específica, si tiene potencial para ejercer pu
los méritos profesionales y detectar los problemas de supervisión del personal.

Ficha Artículo 30

Artículo 31.- La calificación se realizará a través de los formularios confe
Dirección de Recursos Humanos, que se distribuirá a las unidades y se procesará med



Ficha Artículo 31

Artículo 32.- La Dirección de Recursos Humanos, será la encargada de Evaluación del desempeño. Definirá el método y contenido a utilizar.

Ficha Artículo 32

Artículo 33.- La distribución y recolección de los formularios de Evaluación d
de los jefes de la dependencias policiales, quien es el llamado de efectuarlas.
incapacitados, de vacaciones y otras incidentes que alteren el normal desempeño de la



Ficha Artículo 33

Artículo 34.—El servidor tendrá acceso a la información contenida en su evaluación del desempeño, deberá firmar si se encuentra conforme. En caso de inconformidad se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
a) En el día hábil siguiente al que el servidor conoció el resultado de la evaluación, solicitará al Jefe inmediato entrevista para presentar sus objeciones.
b) El Jefe inmediato deberá atender la inconformidad dentro de los tres días hábiles siguientes.
c)Si atendida la inconformidad la misma persiste, se remitirá al superior Inmediato, quien deberá atenderla dentro de los tres días hábiles siguientes.
d) Una vez atendida la inconformidad por parte del superior inmediato se envía el formulario a la Dirección de Recursos Humanos y el servidor podrá apelar ante el Ministro, en caso de que persista la inconformidad, dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la última revisión.

(***Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)***

Ficha Artículo 34

Artículo 35.- La evaluación comprenderá los doce meses anteriores a la fech
los servidores que no fueron oportunamente evaluados por circunstancias especiale
deberá evaluarse y remitirse a la Dirección de Recursos Humanos, durante el término
este término, la evaluación prescribirá y no se cancelará el beneficio económico
servidores que se encuentren disfrutando de becas o licencias superiores a los 6
económico con base en la calificación obtenida en el período anterior.

Ficha Artículo 35

Artículo 36.- La calificación obtenida será necesaria para considerar los mé
carrera policial y profesional de los servidores. La obtención de una nota inferior a buer
incentivo salarial respectivo.

Ficha Artículo 36

CAPITULO VIII

De los traslados y las permutas

Artículo 37.- Cuando el servicio público lo exija podrá trasladarse un servidor a labor
puesto distinto al rango, descenso, por un plazo no mayor de tres meses.

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 028023 del 15 de diciem presente artículo las frases: "*…sin que ello signifique ascenso (.) ni aumento de sueldo*.".)

Ficha Artículo 37

Artículo 38.- En virtud de traslado, las funciones habituales del empleado, no
En todo momento se velará porque se reúnan los requisitos exigidos para el traslado.

Ficha Artículo 38

Artículo 39.- De todo traslado y permuta debe quedar constancia mediante acc

Ficha Artículo 39

Artículo 40.- Para efectuar una permuta, cada uno de los interesados hará
constará el visto bueno del jefe inmediato y el refrendo del máximo jerarca de la unidad

Ficha Artículo 40

Artículo 41.—Los traslados mayores de tres meses requieren de la anuencia del servidor.
(*Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)*

Ficha Artículo 41

CAPITULO IX

De las licencias

Artículo 42.- Con base en el artículo 59, incisos d) y e), del Estatuto Policia regularán según sean: con goce o sin goce de salario.

Ficha Artículo 42

Artículo 43.- El Ministerio otorgará licencia con goce de salario al servidor en lo
a) Por el matrimonio del funcionario o deceso del padre o madre, cónyuge o h
la fecha del suceso.
b) Por el deceso de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o af
del suceso.
c) Cuando se dé el nacimiento de un hijo por siete días naturales.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 380
d) Por cambio de casa de habitación, un día hábil.
e) Cuando participe en eventos culturales y deportivos debidamente oficializ
Juventud y Deportes, por el término que dure dicha participación.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 261

Ficha Artículo 43

Artículo 44.—El Ministro, podrá otorgar permiso o licencia con goce de salario de un cuarto, media jornada o jornada completa, previa recomendación de la Dirección de Recursos Humanos, quien deberá contar con la opinión del Jefe inmediato, del Director Regional y del Director General de la Fuerza Pública, por los siguientes conceptos:

a) Para realizar estudios universitarios, de especialización o perfeccionamiento. El plazo máximo de este beneficio no podrá exceder los tres años.

b) Para asistir a cursos o actividades policiales.

c) Para asistir a actividades de interés para el Ministerio y de los órganos o asociaciones de los funcionarios hasta por un mes.

(***Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)***

Ficha Artículo 44

Artículo 45.—El Ministro podrá otorgar permisos o licencias sin goce de salario, previa recomendación de la Dirección de Recursos Humanos, quien deberá contar con la opinión del Jefe inmediato, del Director Regional y del Director General de la Fuerza Pública, en los siguientes casos:

a) Cuando un funcionario vaya a ocupar un cargo público en cualquier otro ente estatal, el permiso se podrá extender hasta por un máximo de cuatro años.

b) Para realizar estudios de postgrado o especialización, hasta por tres años.

c) Para preparar un trabajo final de graduación, hasta por tres meses.

d) En otros casos justificados y claramente fundamentados, previa recomendación de sus superiores jerárquicos, hasta por seis meses; prorrogable por otro período igual.

e) Cuando el permiso sin goce de salario es por estudio o adiestramiento puede aplicarse por jornada parcial o completa, y el funcionario se compromete a continuar laborando para el Ministerio, por el período que se indica en el siguiente artículo.

(***Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)***

Ficha Artículo 45

Artículo 46.- Para cada permiso de estudios el funcionario suscribirá un co
compromete a continuar prestando sus servicios al Estado en el área de su especialida

a) Si su licencia para adiestramiento fue sin goce de salario, los prestará durar
b) Si su licencia fue con goce de sueldo completo, los prestará durante un licencia.
c) Si su licencia fue con goce parcial del sueldo, los prestará durante un tiemp de que devengó.
d) Con acuerdo a las modalidades anteriores el Contrato de referenci cumplimiento mediante dos fiadores como mínimo. La no firma del Con cumplimiento de los extremos anotados.

Ficha Artículo 46

Artículo 47.- El funcionario que ha recibido el beneficio del permiso con go entregará a la Dirección de Recursos Humanos comprobantes académicos u otr satisfacción el aprovechamiento.

Ficha Artículo 47

Artículo 48.- Para el otorgamiento, tanto de los permisos con goce como
anteponerse la conveniencia y responsabilidad de la prestación del servicio público de

Ficha Artículo 48

Artículo 49.- Las solicitudes de permiso deberán ser presentadas por el in
menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha del disfrute, salvo en los casc
debe indicar todos los detalles posibles que la justifiquen: motivo del permiso, duració
probatorios que sustenten su petición.

Ficha Artículo 49

Artículo 50.—La Dirección de Recursos Humanos analizará la petición y si ésta fuera favorable, comunicará al Ministro para su aprobación y trámites correspondientes al menos con ocho días hábiles de anticipación a la fecha del disfrute del permiso. En caso contrario lo hará directamente al interesado dentro del mismo plazo.
(*Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre de 2007)*

Ficha Artículo 50

Artículo 51.- Todo funcionario que disfrute de permiso se reincorporará a la
permiso.

Ficha Artículo 51

Artículo 52.- El funcionario que desee reincorporarse a su puesto, deberá menos con quince días de anticipación y éste lo comunicará al siguiente día hábil a la I funcionario que no suscriba el correspondiente contrato incurrirá en falta grave a conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

Ficha Artículo 52

Artículo 53.- Se otorgará licencia con goce de salario en casos de enfermedad normal desempeño de sus funciones. Para lo cual deberá demostrarse mediante Costarricense de Seguro Social, Sección Médica del Ministerio o por el Instituto Nacio que se le pague a título de subsidio lo que le falte, sobre lo que paguen las Institucione total del salario que le corresponde y hasta por el término de tres meses. Se exceptúa la incapacidad por maternidad.

Ficha Artículo 53

CAPITULO X

De la carrera policial

Artículo 54.- Se establece el sistema de Carrera Policial, como el medio pa
interna del personal, recompensar el mérito personal, desempeño y tiempo de servicio.

Ficha Artículo 54

Artículo 55.- El Sistema de Carrera Policial se aplica a todo el personal c
aquellas imprescindibles para la operatividad policial.

Ficha Artículo 55

Artículo 56.- La Dirección de Recursos Humanos, en el término de seis
manuales: Manual Descriptivo de Puestos, Manual de Clasificación y Valoración de C
Desempeño.

Ficha Artículo 56

Artículo 57.- El Subsistema de Promoción se integra por:

a) Promoción horizontal (aumento de salario): reconocimiento de estudios capacitación específica, calificación anual por méritos y la antigüedad;
b) Promoción vertical (ascensos): paso de una categoría inferior a la superior, las calificaciones del desempeño, aprobación del Curso del Estrato Ocupaci vacante.

Ficha Artículo 57

Artículo 58.- La Dirección de Recursos Humanos es el órgano encarga
Capacitación y la Escuela Nacional de Policía es la dependencia competente que
enseñanza-aprendizaje.

Ficha Artículo 58

CAPITULO XI

Del escalafón policial

Artículo 59.—(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de s*

Ficha Artículo 59

CAPITULO XII

Promoción y concursos

Artículo 60.- (*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 60

Artículo 61.-(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 61

Artículo 62.-(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*

Ficha Artículo 62

Artículo 63.-(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24*



Ficha Artículo 63

Artículo 64.- La Dirección de Recursos Humanos podrá someter a los int
médicas o realizar un nuevo estudio psicosocial si el perfil del puesto requiere ur
candidatos. La elaboración y los resultados de los exámenes serán estrictamente confi

Ficha Artículo 64

Artículo 65.- Los concursos se regirán por las siguientes normas:

a) Se llevarán a cabo en el transcurso de quince das hábiles inmediatos a pa
Unidad interesada le comunicó a la Dirección de Recursos Humanos la vacant
b) El concurso se comunicará por medio de circulares del Departamento de R
cada pizarra de información de las unidades policiales.
c) Entre la fecha de publicación del concurso y la fecha de recepción de ofe
ocho días hábiles.
d) Los concursantes deberán presentar la Oferta de Servicios en la Dirección
documentación requerida.
e) La Oficina de Recursos Humanos preparará la lista de elegibles que debe
obtengan un mínimo de 70 puntos de 1 puntos.
f) Los participantes serán notificados sobre el resultado de su puntaje y de la e

Ficha Artículo 65

Artículo 66.- La Dirección de Recursos Humanos convoca a concurso, cuan
elegibles en el correspondiente registro, o cuando se prevea la insuficiencia de pers
corto plazo una o más plazas.

Ficha Artículo 66

Artículo 67.- Se podrá prescindir del concurso, cuando la plaza vacante pue
permuta, o en el caso de funcionarios que estén desempeñando un puesto interino el c

Ficha Artículo 67

CAPITULO XIII

Incentivos profesionales

Artículo 68.- En concordancia con el artículo 74 de la Ley General de Policía los incentivos salariales para garantizar la Carrera Policial, los que se aplicarán de la fo se indicará.

Ficha Artículo 68

Artículo 69.- Aumento anual escalonado del 1.5% sobre el salario base, a calificación anual del desempeño, máxima de bueno.

Ficha Artículo 69

Artículo 70.- Un aumento de hasta el 35% del salario base como máximo s
general o especializada, que se otorgará de la siguiente manera:

a) **Instrucción académica policial**:

a.1) Aprobación del Curso Básico Policial o su equivalente según lo estable incremento del 2.5% del salario base.

a.2) Aprobación del Curso de Suboficiales de Policía o su equivalente segú de Policía, incremento del 2% del salario base.

a.3) Aprobación del Curso de Oficiales de Policía o su equivalente según lo Policía, incremento del 2% del salario base.

a.4) Aprobación del Programa de Administración Policial o su equivalent Nacional de Policía, incremento del 2% del salario base.

El porcentaje total será de un 8.5% sobre el salario base,

b) **Grados Académicos**:

b.1) Niveles académicos básicos:

Grado	**Porcentaje**
Educación General Básica	5%
Bachiller en Educación Media	5%
Total	10%

b.2) Grados Académicos superiores:

Grado	**Porcentaje**
Diploma Universitario	1.5%
Bachiller Universitario	1.5%
Licenciatura o Maestría Universitaria	2%
Total	5%

El porcentaje máximo del factor Grado Académico será de un 15% sobre el s

c) **Capacitación recibida**: Todos aquellas actividades de capacitación que tengan r estén debidamente avalados por la Escuela Nacional de Policía y que la acreditará con fundamento en la Resolución de aplicación de Incentivos de Carre del salario base. Si el funcionario agota el 11.5% asignado a este factor podrá u el inciso a) Instrucción Académica Policial y b.2) Grados Académicos Superiores.

El porcentaje máximo total a otorgar para cada funcionario será de un 35%, que corre porcentajes asignados por factor referidos supra.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35276 del 15 de mayo de 200

Ficha Artículo 70

Artículo 71.- Al cumplir cinco años de servicio continuo en cualquiera d los cue
Ley, se reconocerá un 5% sobre el salario base.

Ficha Artículo 71

Artículo 72.- En forma automática se seguirá aplicando el incentivo por concep

Ficha Artículo 72

Artículo 73.- La Dirección de Recursos Humanos determinará en el Manual De
que procede el reconocimiento del incentivo por Riesgo Policial.

Ficha Artículo 73

CAPÍTULO XIV

Del Régimen Disciplinario

Artículo 74.—El órgano competente para conocer de los procesos disciplinarios en contra de los servidores policiales que hayan cometido faltas graves o faltas de asistencias tipificadas como despido, es la Sección de Inspección Policial del Departamento Disciplinario Legal, el cual deberá instruir el caso, otorgar los plazos y garantías al servidor mediante el debido proceso y recomendar al Consejo de Personal lo pertinente, incluyendo las medidas cautelares que resulten procedentes.

El Consejo de Personal, sin perjuicio de las facultades del Ministro para ese efecto, podrá ordenar como medidas cautelares mediante resolución fundada, la reubicación temporal o la suspensión temporal del funcionario investigado.

La variación temporal de funciones se decretará a efectos de que el servidor desempeñe en forma provisional funciones policiales distintas a las que realizaba al momento del hecho que origina la investigación interna; o bien, a efectos de restringir sus actuaciones como funcionario público, por lo que será su deber abstenerse de efectuar aquellas actividades que provisionalmente le sean limitadas.

Estas medidas provisionales o cautelares no irán en demérito de las condiciones salariales del servidor investigado y se impondrán atendiendo al tipo de falta investigada y a su gravedad, con la finalidad de mantener la buena imagen de la Institución y para evitar el riesgo de que el sometido a investigación, pueda obstruirla, o modificar o destruir la prueba.

La recomendación emitida por el Departamento Disciplinario Legal para aplicar una u otra medida cautelar, considerará la conveniencia y oportunidad según el asunto, en relación con los principios de eficiencia y continuidad del servicio en materia de seguridad ciudadana y de conformidad con el interés público predominante.

(Así reformdo por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 74

Artículo 75.- La Dirección de Recursos Humanos comunicará al servidor la co
contra y la sanción disciplinaria a aplicar. Tal acto, tiene los recursos ordinarios est
Administración Pública, dentro de los tres días siguientes. En caso de que no se impu
del Procedimiento de oficio elevará el expediente al Ministro quien resolverá en d
administrativa.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 75

Artículo 76.- Cuando las circunstancias de tiempo, distancia o lugar lo ac
Disciplinario Legal podrá comisionar mediante resolución fundamentada a un funcion
encargado de participar en la comparecencia oral y privada, estando facultado para
tomar las declaraciones de los testigos, recibir la prueba de los encausados y sus cor
suspender o reiniciar la comparecencia, dar la palabra a las partes, admitir o rechaz
reservar para la resolución final, los recursos o incidentes que podrían interponer las pa
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 76

Artículo 77.- Concluida la comparecencia, el funcionario encargado remitirá e
electrónico al Departamento Disciplinario Legal, donde consten todas las declaracion
las partes que participaron. Inmediatamente remitirá de la forma más segura y
disciplinario, mismo que deberá estar debidamente completo, ordenado y foliado.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 77

Artículo 78.- En caso de la pérdida, daño o destrucción de bienes del Ministe comunicación, esposas y demás equipo policial, el funcionario responsable podrá reparación o reposición del bien. Dicho planteamiento lo hará por escrito, describiendo repondrá o reparará el bien, así como el plazo.

El Jefe inmediato confeccionará un informe detallado de cómo sucedieron los reparación del daño, asimismo presentará el estudio técnico emitido por el órgar características del bien a reponer, que deberán ser iguales o superiores de no existir documentación al Departamento Disciplinario Legal, el cual decidirá si acepta o no la pr

Aceptada la propuesta de reparación del daño, el Departamento Discipl funcionario mediante resolución fundada, señalándole la forma y el plazo que debe de compromiso de reparación del daño.

Una vez que el funcionario presente el documento donde conste el recibid órgano técnico competente, de conformidad con los términos establecidos en la reso Disciplinario Legal, se procederá al archivo del expediente.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 78

Artículo 79.-En el caso de no haberse propuesto ninguna reparación del daño Departamento Disciplinario Legal la propuesta de reparación o reposición del mismo, o el funcionario la incumple, el Departamento dictará el auto de apertura e inicia correspondiente.

En cualquier etapa del procedimiento y hasta antes de remitir la recomendaci podrá proponer al Departamento Disciplinario Legal, la reparación del daño o reposició *(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20*

Ficha Artículo 79

Artículo 80.-Las faltas disciplinarias de los funcionarios policiales se clasifican en:

a) Leves.
b) De asistencia de mera constatación.
c) Graves.

Las faltas leves se sancionarán con amonestación verbal o amonestación escrita inmediato, una vez otorgada la audiencia de Ley. Lo anterior sin perjuicio de que el D revestir la falta alguna relevancia, decida avocarse al conocimiento de la causa.

El recurso de revocatoria será resuelto por quien dictó el acto y el de Apelación p caso, los recursos deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles.

En el caso de que la audiencia sea contestada en tiempo con argumentos s inexistencia de la falta acusada, los jerarcas mencionados dictarán la resolución a definitiva el procedimiento.

En todo momento del procedimiento, quien conoce de la falta contará con el asesora

Las faltas graves, se remitirán a la Inspección Policial del Departamento Disci correspondiente proceso disciplinario. Para tales faltas se aplicarán las sanciones de despido sin responsabilidad para el patrono, cuando corresponda.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 80

Artículo 81.- Se considerarán faltas leves las siguientes:

a- Las ofensas de palabra y gestos indebidos a los compañeros de trabajo, gravemente la disciplina y se interrumpan las labores.

b- Las llegadas tardías injustificadas al trabajo mayor de cinco minutos e ir no excedan de dos en un mismo mes calendario.

c- Distraerse durante el tiempo laboral en pasatiempos, uso del teléfono ce la función policial.

d- Recibir visitas de carácter personal, sin autorización, durante horas de s

e- Utilizar un vocabulario soez en horas de servicio, en las comunicaciones escritas; siempre y cuando no se altere el libre desenvolvimiento de la fu

f- Hacer ostentación de la investidura de autoridad pública para obtener ve sí o para un tercero. Sin perjuicio de constituirse en falta grave, en lo que existente.

g- Hacer uso indebido de los medios de comunicación oficial, radial, telefó

h- Irrespetar las normas de aseo, higiene, limpieza y orden establecidas en

i- Comportamiento indebido durante la ejecución del Himno Nacional, iza y presencia de representantes de los Supremos Poderes, Contralores y Pr miembros del Cuerpo Diplomático y Eclesiástico. Sin perjuicio de consid conductas se adecuen a normas penales tipificadas.

j- Inobservar injustificadamente, citaciones como testigo, solicitud de auxi administrativos que le sean notificados y requieran de su comparecencia obligaciones que deriven del cumplimiento de su cargo. Sin perjuicio de pudieran caber.

k- Realizar actos indecorosos en lugares públicos, darse a la ingesta desm sustancia enervante que lleve a actuaciones que riñan con las buenas co presentara en horas de servicio, la falta se tramitará como grave.

l- Cualquier otra infracción a las obligaciones o prohibiciones de la relació criterios establecidos para definir faltas y demás normativa que no diere sanción de suspensión de trabajo sin goce salarial o el despido.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° de 2008)

Ficha Artículo 81

Artículo 82.- Enterado por cualquier forma el Superior Inmediato de la falta teniendo los elementos probatorios suficientes, llamará al supuesto infractor para comu se acusa. En caso que el funcionario acusado acepte los cargos, en ese mismo momer corresponde.

Cuando el funcionario acusado no acepte los cargos, deberá de expone momento, los que valorará el jefe inmediato y de seguido, resolverá el asunto. Si existi documental o testimonial, en la medida de lo posible el jefe inmediato lo hará en ese la evacuación inmediata de la prueba que se ofrezca, el Jefe Inmediato le concederá u al funcionario acusado para que las presente, para lo cual se señalará hora y fecha prueba o no presentada la misma en el plazo concedido, el jefe inmediato res comunicándole al acusado la decisión de forma oral, indicándole de forma expresa decisión con los recursos de revocatoria, ante quien dictó la resolución y el de ape ambos dentro del plazo de tres días hábiles después de que le sea notificada la decisió

Todas las actuaciones y decisiones del procedimiento tendrán que ser consig de actas que se tendrá de manera exclusiva para estos efectos. Necesariamente tendr las actuaciones, nombre, apellidos, número de cédula de los acusados, testigos, testig así como los documentos aportados y las firmas de los actuantes del procedimiento. D es el hecho acusado, la normativa infringida y la resolución del mismo. De lo anterior notificará al funcionario acusado, remitiendo una copia al expediente personal llev Departamento de Control y Documentación de la Dirección de Recursos Humanos, pa personal.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 82

Artículo 83.-Se considerará llegada tardía el ingreso al trabajo después de los
para el comienzo de las labores en la correspondiente fracción de la jornada. En casos
así lo amerite, se justificarán las llegadas tardías a efecto de no aplicar la sanción corre
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 83

Artículo 84.-Las llegadas tardías injustificadas mayores de cinco minutos y que no ex
computadas en un mismo mes calendario, se sancionarán de la siguiente forma:

a) **Por tres llegadas tardías: suspensión por un día.**
b) **Por cuatro llegadas tardías: suspensión por dos días.**
c) **Por cinco llegadas tardías: suspensión por tres días.**
d) **Por seis llegadas tardías: suspensión por cuatro días.**
e) **Por siete llegadas tardías: suspensión por ocho días.**
f) **Por ocho o más llegadas tardías: despido sin responsabilidad patronal.**

Las sanciones se tramitarán el mes siguiente.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° de 2008)

Ficha Artículo 84

Artículo 85.- La llegada tardía injustificada superior a veinte minutos, acarre
jornada correspondiente.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de ag

Ficha Artículo 85

Artículo 86.-Las ausencias injustificadas, computadas dentro de un mismo m
siguiente forma:

a) Por una fracción de jornada, amonestación escrita.
b) Por ausencia de un día completo, o de dos medias jornadas alternas o c
cuatro días.
c) Por ausencia de tres medias jornadas, suspensión hasta por seis días.
d) Por ausencia de cuatro medias jornadas, o de dos días alternos, suspensión h
e) Por ausencia de cinco o más medias jornadas, o por ausencia de dos día
alternos, despido sin responsabilidad patronal.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 86

Artículo 87.- No se pagará el salario que corresponde a las ausencias injusti
este Reglamento y la normativa vigente, sin perjuicio de la sanción disciplinaria corresp
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 87

Artículo 88.-El competente en calidad de órgano director, para conocer de las
los servidores policiales que no estén tipificadas por la normativa como causal de
Delegaciones Policiales, en el caso de los Cuerpos Policiales bajo el mismo mando de
Pública; por los Jefes de Departamento Regional y Subdirector para la Sede Central,
de Drogas; por los Oficiales Directores de Estación, Jefe Operacional para la Sede Ce
el caso del Servicio Nacional de Guardacostas; por el Jefe de Seguridad Aeroportuar
de Vigilancia Aérea; y por los Jefes de Departamento en el caso de la Escuela Naciona
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20

Ficha Artículo 88

Artículo 89.- Los jerarcas anteriormente indicados tendrán que constatar policial, brindándole audiencia por cinco días hábiles. Si en ese plazo no contesta la a no son procedentes para justificar la falta, los jerarcas indicados, dictarán la correspond que remitirá al Consejo de Personal para que decida respecto de la sanció Remuneraciones y Compensaciones, la deducción del salario correspondiente. La res recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

En el caso que la audiencia sea contestada en tiempo con argumentos s inexistencia de la falta acusada, los jerarcas mencionados dictarán la resolución a definitiva el procedimiento.

Durante la tramitación del procedimiento quien conoce de la falta contará con Policial.

El recurso de revocatoria será resuelto por el Consejo de Personal y el de Ap En todo caso, los recursos deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábile *(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 20*

Ficha Artículo 89

Artículo 90.—Del procedimiento se levantará un expediente administrativo, en el que constarán todos los actos realizados. Las piezas del mismo serán archivadas en estricto orden cronológico y debidamente foliadas.

Una copia de las resolución final y de los recursos ordinarios, serán enviadas al Departamento de Control y Documentación de la Dirección de Recursos Humanos, para que sea aportada al expediente personal.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 90

Artículo 91.—Las faltas en que incurran los servidores serán sancionadas con las siguientes medidas disciplinarias:

a) **Amonestación verbal.**
b) **Apercibimiento escrito.**
c) **Suspensión de trabajo hasta por treinta días sin goce de salario.**
d) **Despido sin responsabilidad patronal.**

Las amonestaciones verbales o escritas deberán imponerse dentro del mes posterior a aquel en que se cometió la falta o que los superiores la conocieran, las suspensiones o despidos en el transcurso de dos años posteriores al día en que se cometió la falta.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 91

Artículo 92.—Las sanciones no se aplicarán necesariamente atendiendo el orden en que aparecen en el artículo anterior, sino conforme con las circunstancias de hecho y de derecho relacionadas con la falta cometida, salvo que la misma tenga una sanción específica en este Reglamento, el Código de Trabajo o normas supletorias.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 92

Artículo 93.—La amonestación verbal la aplicará el Jefe inmediato en caso de que el servidor en forma expresa cometa una falta leve a las obligaciones de su relación de servicio.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 93

Artículo 94.—La amonestación escrita corresponderá en los siguientes casos:

a) **Cuando el servidor en forma expresa incurra en falta de alguna gravedad por infracción de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones estipuladas en la Ley o este Reglamento, siempre y cuando la falta no diera méritos para una sanción mayor.**
b) **En los casos previstos en la Ley, este Reglamento y en el Código de Trabajo.**
c) **Cuando el ordenamiento jurídico exige la amonestación antes del despido.**

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 94

Artículo 95.—La suspensión del trabajo por un máximo de un mes sin goce de sueldo, se aplicará una vez que se haya cumplido el trámite previsto por la Ley en los siguientes casos:

a) **Cuando el servidor viola en forma notable alguna de las obligaciones o prohibiciones de la ley o este Reglamento o cuando reincida en una falta después de habérsele sancionado con amonestación escrita o cuando reincida en una falta que haya ameritado suspensión sin goce de sueldo menor a ocho días.**
b) **Cuando estando la falta contemplada entre las causales de despido, el Consejo de Personal, discrecionalmente y en atención a consideraciones tales como la antigüedad, calidad de servicios, méritos y no ser reincidente, determine no destituir al servidor.**

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 95

Artículo 96.—El despido se efectuará sin responsabilidad patronal en los siguientes casos:

a) **Cuando incurra en causal de suspensión menor de ocho días después de habérsele aplicado dos veces esa misma sanción.**
b) **Cuando reincida en causal de suspensión mayor de ocho días.**
c) **En los casos expresamente previstos en el artículo 81 de la Ley General de Policía.**
d) **Cuando el servidor incurra en alguna de las causales de despido contempladas en el Código de Trabajo en su artículo 81.**
e) **Cuando el servidor incurra en cualquiera otra falta grave.**

No podrá considerarse justificado un despido si antes no se ha realizado el procedimiento establecido en la Ley.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 96

Artículo 97.—Se tendrá como reincidente al servidor que en un período de tres meses diere mérito a ser sancionado por otra falta.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de 2008)

Ficha Artículo 97

CAPÍTULO XV

DE LOS ROLES DE SERVICIO

Y LA JORNADA LABORAL POLICIAL

(Así reformado el capítulo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9

SECCIÓN I

Disposiciones Generales

Artículo 98.-La jornada laboral ordinaria de los servidores policiales no podrá exceder un máximo de setenta dos horas laborales por semana, y no podrá superar las doscientas oche al mes, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Una vez finalizado el rol de servic tiempo de descanso mínimo de treinta y seis horas, para comenzar un nuevo rol. Durar funcionarios policiales tendrán hora y media, para tomar sus alimentos, tiempo que deberá transcurso de la jornada mediante un horario establecido para dichos efectos, por la Jefatura.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 90 al 98 actual)

Ficha Artículo 98

Artículo 99.- Es jornada diurna la comprendida entre las cinco y las diecinueve horas. l
de sus doce horas contenga seis horas o más entre las diecinueve horas y las cinco horas. Es j
doce horas contengan menos de seis horas entre las diecinueve horas y las cinco horas..
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 91 al 99 actual)

Ficha Artículo 99

Artículo 100.-Los Directores, Subdirectores y Jefaturas de los cuerpos policiales Seguridad Pública, de todo nivel programático y operacional, cantonal y distrital, deberán ad necesarias, con base en principios elementales de sana administración, para que los efectivos supervisión y dirección, no excedan el máximo de la jornada laboral que se estipula en este R perjuicio de lo establecido para el reconocimiento del tiempo extraordinario a los servidores pc Seguridad Pública.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 92 al 100 actual)

Ficha Artículo 100

Artículo 101.-Se entiende por rol de servicio la secuencia lógica de jornadas continuas consecuentes jornadas de descanso, implicándose la rotación sucesiva de diferentes grupo alterna. Los "días laborados" son la condición y los "días de descanso" son lo condicionado, servidor policial podrá hacer uso de su derecho al descanso, si previamente ha prestado un serv

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 93 al 101 actual)

Ficha Artículo 101

Artículo 102.-Los roles de trabajo serán establecidos de forma precisa por cada cuerp especialidad, atendiendo a la disponibilidad de personal y las labores a realizar, y de confor señalados en este Reglamento y la demás normativa atinente. No obstante, y de manera cuando se presente una situación de desastres naturales, catástrofe u otra emergencia nacion por las instancias competentes, el Ministro de Seguridad Pública, podrá girar instruccione diferentes cuerpos policiales, para que procedan a modificar temporalmente, los roles autoriza por razones debidamente motivadas, razonadas y comunicadas, en aras de obtener una mejor a la catástrofe o emergencia nacional. El Departamento de Salud Ocupacional podrá emitir reco durante o posterior a la situación excepcional presentada, en aras de la protección de la salud d
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 94 al 102 actual)

Ficha Artículo 102

Artículo 102 bis.-Los/las Directores (as) de cada cuerpo policial podrán crear nuevo surjan necesidades de servicio no previstas en este reglamento. Para ser aplicados deberán co Departamento de Salud Ocupacional quien debe verificar que se cumpla con los parámetros y mismo ser agregados mediante reforma al presente reglamento.

Ante una situación de emergencia o de necesidad debidamente justificada, los/la implementar de forma temporal, roles de trabajo correspondientes a otros cuerpos policial reglamento, ajustándolos a su especialidad, a la disponibilidad de su personal y a las labores a de lo anterior, se deberá contar con el visto bueno del Departamento de Salud Ocupacional, qu cumpla con los parámetros y la normativa atinente.

(Así adicionado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)

Ficha Artículo 102 BIS

Artículo 103.-Los Directores de los diferentes cuerpos policiales, podrán modifi
autorizado a alguno de los funcionarios, sea por petición del servidor o bajo criterio del mismo D
situación personal especial que así lo justifique. Cuando cesen los motivos que dieron origen a
servidores, deberán volver al rol y horario dispuesto con anterioridad.

En caso de que le sea denegado el cambio temporal del rol, el servidor podrá acudir
Ocupacional para que sea revisada su solicitud. El criterio del Departamento de Salud Ocupac
las partes.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 95 al 103 actual)

Ficha Artículo 103

Artículo 104.-La persona servidora policial, estará sujeta a la disponibilidad, por permanecer expectante ante un eventual llamado de la jefatura inmediata para acudir a atender de urgencia o de evidente necesidad pública, razón por la cual durante su rol de servicio debe Cuando la persona servidora policial se ha hecho acreedora de sus días libres, según su h deben respetar; salvo cuando exista requerimiento debidamente comunicado por su jefatura estará obligada a presentarse a laborar.

También puede ser llamada a laborar en días libres, ante situaciones de desastres emergencia nacional debidamente decretada por las instancias competentes, de conmoci operativas excepcionales. De cumplirse estos preceptos, la persona funcionaria estará obligad previa comunicación justificada por parte del/la directora (a) Regional, Sub Director (a) o Directo Además, deben otorgarse los días de descanso que correspondan a la persona servidora en fo cumplimiento.

De presentarse una circunstancia en la que, la jornada ordinaria y la extraordinaria so continuas, la jefatura deberá de manera inmediata relevar a la persona funcionaria de sus labo una imposibilidad insalvable o invencible, la jefatura deberá una vez finalizada la jornada, otorg de descanso mínimo, igual a la cantidad de horas continuas que la persona funcionaria estuvo e rol establecido.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 96 al 104 actual)

Ficha Artículo 104

Artículo 105.-En los casos de emergencia nacional debidamente decretada por las in
estar sujeto a la disponibilidad, todo el personal policial estará obligado a mantenerse en s
situación de emergencia. En el supuesto de que el funcionario se encuentre disfrutando de vac
permiso con goce de salario, dicha licencia quedará suspendida, reanudándose la aplicación de
o el permiso cuando el motivo del llamado a prestar servicio haya fenecido. Se exceptúan los ca
por defunción. En caso de que el funcionario se encuentre incapacitado, no tendrá que acudir.

En aquellos casos en que los funcionarios laboren más de la jornada ordinaria de las
reconocimiento del tiempo extraordinario de acuerdo a la normativa que rige la materia.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 97 al 105 actual)*

Ficha Artículo 105

Artículo 106.-Los servidores que se encuentren en proceso de formación, capacitac esto en la Academia Nacional de Policía, Academia del Servicio Nacional de Guardacostas u o finalidad, en el tanto este centro cuente con el aval de las instancias ministeriales pertinentes; q y jornadas laborales establecidas por esas dependencias ministeriales o instancias avaladas.

La Academia Nacional de Policía y la Academia del Servicio Nacional de Guardacos implementación de sus acciones de formación, capacitación y especialización, cualesquier establecidas en este reglamento como rol y jornada laboral policial, ello de acuerdo a sus nece razón de la actividad académica a desarrollarse.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 98 al 106 actual)

Ficha Artículo 106

Articulo 107.-Es deber del funcionario policial reincorporarse a sus labores habituales, de aquel en que concluyó una incapacidad médica, una licencia con o sin goce de salario, ur salario, el disfrute de vacaciones, así como también cuando fueran detenidos por orden de proceso judicial de pensión alimentaria o en aquellos casos en que se le aplique una medida ca o suspensión en el ejercicio del cargo y estas luego son modificadas o se vence su p circunstancia similar. Asimismo, deberá presentarse a su lugar de trabajo el día posterior al qu de ausencia, justificada o no, con el fin de que se incorpore inmediatamente para completar s completado el rol correspondiente, tendrá derecho a disfrutar los días de descanso correspondie

Se exceptúa las licencias otorgadas para participar en actividades sindicales, en protección jurídica contenida en los Convenios Internacionales suscritos por nuestro p Internacional de Trabajo (OIT).

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 99 al 107 actual)

Ficha Artículo 107

Artículo 108.-En aquellos casos en los que el servidor no se presente a laborar al ocurrida cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, incurrirá en aus responsabilidades disciplinarias que ello conlleva.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 100 al 108 actual)

Ficha Artículo 108

Artículo 109.-Se prohíbe la aplicación de jornada laboral nocturna a personas trabaja
evitar complicaciones de salud propias de dicha condición.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 101 al 109 actual)

Ficha Artículo 109

Artículo 110.-Se deben considerar los relevos generacionales para las personas trab
años de edad, en procura de que no trabajen en jornada nocturna. Para ello, el Departame
podrá emitir criterios sobre roles y jornadas, con carácter vinculante, producto de las valoracior
aplicadas a las personas funcionarias con patologías debidamente acreditadas.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 102 al 110 actual)

Ficha Artículo 110

Artículo 111.-Toda documentación, bitácoras, libros y cualquier otro mecanismo de con
con los roles de servicio y la jornada laboral, constituye documentación oficial de las unidades
haber documental; consecuentemente, debe ser custodiada, respaldada, preservada y resguar
las regulaciones aplicables de la Ley del Sistema Nacional de Archivo, la Ley General de Contr
y cualquiera otra disposición emitida por los órganos competentes, internos o externos, atiner
que pueda ser de utilidad en cualquier tiempo para efectos demostrativos.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 103 al 111 actual)

Ficha Artículo 111

Artículo 112.- Las direcciones generales, direcciones y direcciones regionales de los p
las encargadas de velar por el cumplimiento de los roles y jornadas de trabajo estipulados
Departamento de Control y Documentación de la Dirección de Recursos Humanos, velará por
de las personas funcionarias policiales."

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 104 al 112 actual)

Ficha Artículo 112

SECCIÓN II

"Roles de servicio de cada cuerpo policial"

Artículo 113.-Los roles de servicio correspondientes a las personas funcionarias pol destacadas en las diferentes dependencias de la Dirección General de la Fuerza Pública son los

a) 6x6: Tres días de trabajo de día, por tres días de trabajo de noche, por seis días d persona funcionaria cuyo desplazamiento desde su casa hasta la unidad policial policial hacia su casa, en el medio de transporte que utilice de forma habitual, el sumatoria de más de tres horas.

b) 6x6: Seis días de trabajo en jornada mixta, por seis días de descanso. En jornada

c) 3x3: Tres días de trabajo de día, por tres días de descanso, por tres días de trab de descanso. Aplicable a la persona funcionaria cuyo desplazamiento desde su cas de regreso de la unidad policial hacia su casa, en el medio de transporte que u tiempo de traslado sea la sumatoria de máximo tres horas.

d) 3x3: Tres días de trabajo en jornada mixta, por tres días de descanso. En jornada

e) 5x2: Cinco días de trabajo de día o mixto, por dos días de descanso. En jornada d

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 105 al 113 actual)

Ficha Artículo 113

Artículo 114.-Los roles de servicio correspondientes a las personas funcionarias pol
destacadas en la Academia Nacional de Policía son los siguientes:

a) 5x2: Cinco días de trabajo de día o mixto en jornada de diez horas, por dos d
b) 6x4: Seis días de trabajo de día en jornada de doce horas, por cuatro días de

c) 6x4x3x3: Seis días de trabajo de día en jornada de doce horas, por cuatro
días de trabajo de noche, en jornada de doce horas por tres días de descan
funcionaria cuyo desplazamiento desde su casa hasta la unidad policial y de re
hacia su casa, en el medio de transporte que utilice de forma habitual, el
sumatoria de máximo tres horas.

d) 6x6: Seis días de trabajo, tres días de día y tres días de noche, en jornad
días libres. Aplicable a la persona funcionaria cuyo desplazamiento desde su c
y de regreso de la unidad policial hacia su casa, en el medio de transporte que
tiempo de traslado sea la sumatoria de más de tres horas.

e) 6x6: Seis días de trabajo de día en jornada de doce horas, por seis días de d

f) 6x6: Seis días de trabajo mixto en jornada de once horas, por seis días de de

g) 3x3: Tres días de trabajo de día, por tres días de descanso, por tres días de
días de descanso. Aplicable a la persona funcionaria cuyo desplazamiento de
de la Academia y de regreso de la sede de la Academia hacia su casa, en e
utilice de forma habitual, el tiempo de traslado sea la sumatoria de máximo tres

h) 6x4: Seis días de trabajo en jornada mixta, por cuatro días de descanso. E
con treinta minutos.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 106 al 114 actual)*

Ficha Artículo 114

Artículo 115.-Los roles de servicio correspondientes a las personas funcionarias pol
destacadas en la Dirección de Policía de Fronteras son los siguientes:

a) 10x10: Diez días de trabajo de día, por diez días de descanso.

b) 8x8: Ocho días de trabajo de día, por ocho días de descanso.

c) 12x12: Doce días de trabajo de día, por doce días de descanso.

d) 6x6: Tres días de trabajo de día, por tres días de trabajo de noche, por seis

e) 3x3: Tres días de trabajo de día, por tres días de descanso, por tres días de
días de descanso.

f) 5x2: Cinco días de trabajo de día o mixto, por dos días de descanso.

g) 4x3x3x10: Cuatro días de trabajo de día en jornada de doce horas, tres
mixta de doce horas, tres días de trabajo en jornada de noche de diez horas, p

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 107 al 115 actual)*

Ficha Artículo 115

Artículo 116.-Los roles de servicio correspondientes a las personas funcionarias pol
destacadas en la Policía de Control de Drogas son los siguientes:

a) 6x4 diurno: Seis días de trabajo de día, por cuatro días de descanso.

b) 6x4: Seis días de trabajo mixtos en jornada de nueve horas con treinta m
descanso.

c) 1x1x2: Un día de trabajo de día, por un día de trabajo de noche, por dos día

d) 6x1 diurno: Cinco días de trabajo diurno en jornada de nueve horas por dí
con una jornada cinco horas, un día de descanso.

e) 5x2 diurno: Cinco días de trabajo de día en jornada de diez horas, por dos d

f) 6x4x3x3: Ciclo comprendido por seis jornadas diurnas de doce horas, por
seguido de tres jornadas nocturnas de doce horas, por tres días de descanso.

g) 6x3x3x3: Seis días de trabajo de día en jornada de doce horas, por tres d
días de trabajo en horario nocturno con una jornada de doce horas, por tr

h) 6x4x3x4: Seis días de trabajo de día en jornada de doce horas, por cuatro
días de trabajo nocturno en jornada de doce horas, por cuatro días de desc
utilizado en operaciones de interdicción de muelles.

i) 10x10: Diez días de trabajo de día en jornada de doce horas, por diez día
para ser utilizado en operaciones especiales y erradicación de plantacion
montañosas o similares.

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 108 al 116 actual)*

Ficha Artículo 116

Artículo 117.-Los roles de servicio correspondientes a los funcionarios policiales que en el Servicio Nacional de Guardacostas son los siguientes:

a) 10x10: Diez días de trabajo de día, por diez días de descanso. En jornada de
b) 8x8: Ocho días de trabajo de día, por ocho días de descanso. En jornada de

c) 6x6: Tres días de trabajo de día, por tres días de trabajo de noche, por seis d

d) 3x3: Tres días de trabajo de día, por tres días de descanso, por tres días de días de descanso.

e) 5x2: Cinco días de trabajo de día o mixto, por dos días de descanso.

f) 6x4: Seis días en jornada mixta, por cuatro días de descanso. En jornad minutos.

g) 10x10: Diez días en jornada mixta, por diez días de descanso. En jornada de

h)8x8: Ocho días en jornada mixta, por ocho días de descanso. En jornada de c

i) 6x4: Seis días de trabajo de día, por cuatro días de descanso. En jornada de

(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43441 del 26 de enero del 2022)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 109 al 117 actual)

Ficha Artículo 117

Artículo 118.-Los roles de servicio correspondientes a los funcionarios policiales que en el Servicio de Vigilancia Aérea, se establecerán de acuerdo con la normativa internacional de

Cualquier variación de la jornada laboral, debe de constar de forma expresa en la n rige la materia.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 110 al 118 actual)

Ficha Artículo 118

Artículo 119.-El incumplimiento de la aplicación de los roles y jornadas labora
Reglamento, será sancionado disciplinariamente. Toda persona que tenga un interés legítimo pc
ante el Departamento Disciplinario Legal para que realice la investigación preliminar y en caso c
debido proceso en aras de la verdad real de los hechos."
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de 2021)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 111 al 119 actual)

Ficha Artículo 119

CAPITULO XVI

De la adjudicación de becas para los miembros de las fuerzas de Po

(Así modificada la numeración del capítulo anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43
que lo traspaso del antiguo capítulo XVIII al capítulo XVI, ya que según el numeral 2 del de
mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítu
numeración de los artículos a partir del artículo 119)

SECCION I

Normas Generales

Artículo 120.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General de adjudica le las becas de Adiestramiento y otras facilidades para los miembros de las fuerz Ministerio de Seguridad Pública.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 112 al 120 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 133 al 141 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 141 al 120, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 120

Artículo 121.-Las presentes normas deben asegurar un sistema de participación participantes.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 134 al 142 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 113 al 121 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 142 al 121, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 121

Artículo 122.-Se considera para los efectos de interpretación de este reglamento como de adiestramiento que Gobiernos e Instituciones Extranjeras y organismos nacionales o inte Ministerio de Seguridad Pública.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 135 al 143 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 114 al 122 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 143 al 122, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 122

Artículo 123.-El Ministerio de Seguridad Pública a través de la Escuela Nacional de l
diferentes Gobiernos, organismos e instituciones, la participación de sus funcionarios en todo
que se realice en nuestro país y en el extranjero y que tengan relación con la función policia
adjudicación de becas para la realización de estudios de interés institucional.
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 136 al 144 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 115 al 123 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 144 al 123, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 123

Artículo 124.-La Escuela Nacional de Policía en coordinación con la Dirección de R encargada de atender lo relativo a las becas o cursos de capacitación que impartan; ofrezca Publicas o Privadas Nacionales, para el personal de alta en los cuerpos policiales.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 137 al 145 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 116 al 124 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 145 al 124, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 124

Artículo 125.-*(Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setie*
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 138 al 146 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 117 al 125 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 146 al 125, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 125

SECCION II

Comisión de becas

Artículo 126.-La Comisión de Becas es la encargada de a beneficiario de las especialidades, previa verificación y aprobación de los requisitos exigidos al candidato.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 139 al 147 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 118 al 126 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 147 al 126, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 126

Artículo 127.-La Comisión de Becas estará integrada por:

La Comisión de Becas estará integrada por:

a) El Ministro de Seguridad Pública o su representante, quien presidirá la Com

b) El Director General de la Fuerza Pública.

c) El Director de la Escuela Nacional de Policía.

d) El Director de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública,

e) El Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad Pública.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 2000)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 28462 del 28 de enero de 2000)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 140 al 148 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 119 al 127 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 148 al 127, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 127

Artículo 128.-Para lograr equidad en el otorgamiento de becas la Comisión podrá técnicos y profesionales que estimen conveniente.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 141 al 149 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 120 al 128 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 149 al 128, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 128

Artículo 129.-La Comisión dará a conocer todas las ofertas de becas a través de Humanos del Ministerio, mediante circulares, para lo cual podrá solicitar a éste exhibir la infor llegar a las oficinas.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 142 al 150 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 121 al 129 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 150 al 129, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 129

Artículo 130.-La Dirección de Recursos Humanos y la Escuela Nacional de Pol facultados para vigilar el uso que se haga de los beneficios concedidos según este Reglamer podrá recomendar e informar a la Comisión de Becas la cancelación de la beca en los siguiente

a- Si el estudiante perdiera el curso, salvo que exista alguna causa de fuerza

b- Si el beneficiario fuera expulsado del Centro donde realiza estudios; si estudios injustificadamente; si su rendimiento es bajo o su conducta cuestiona

c- Si el becado no suministra a la Escuela Nacional de Policía los datos que le sus estudios.

La Comisión de Becas, una vez que haya cancelado una beca, deberá comunicarlo Legales para que proceda conforme con el contrato suscrito.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 143 al 151 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 122 al 130 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 151 al 130, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 130

Artículo 131.-- La Comisión se dará su reglamentación interna y establecerá la periodic

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 144 al 152 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 123 al 131 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 152 al 131, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 131

SECCION III

De los becados

Artículo 132.-Las becas u otras facilidades de estudio serán concedidas a los mie
Policía que:

a- Ejerzan sus funciones directamente en cualquiera de las dependencias del

b- El último año hayan obtenido la calificación de muy bueno o excelente.

c- Laboren a tiempo completo.

d- Cumplan con los requisitos exigidos en la oferta.

e- No hayan incurrido en sanciones disciplinarias graves.

f- No hayan hecho abandono injustificado de becas otorgadas con anterioridac

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 145 al 153 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 124 al 132 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 153 al 132, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 132

Artículo 133.- El beneficiario tiene derecho a que el jefe le permita participar en los pro
siempre y cuando no se afecte el buen funcionamiento de la oficina y la prestación del servicio p
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 146 al 154 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 125 al 133 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 154 al 133, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 133

Artículo 134.-El funcionario favorecido con la adjudicación de una beca, está obligado
el Ministerio estipulándose las condiciones específicas de los beneficios que recibirá el adjudica
para con el Ministerio. Las condiciones estipuladas en los carteles de las becas se enten
contrato.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 147 al 155 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 126 al 134 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 155 al 134, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 134

Artículo 135.- En caso de incumplimiento del contrato, el Ministerio podrá cobrar los
separar de su cargo al becado in responsabilidad patronal cuando este incumplimiento se origin
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 148 al 156 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 127 al 135 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 156 al 135, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 135

Artículo 136.-El Ministerio podrá exigir una garantía real o personal.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 149 al 157 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 128 al 136 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 157 al 136, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 136

Artículo 137.-Todo funcionario que goce de una beca haya finalizado la misma de Escuela Nacional de Policía dentro del plazo de 30 días sobre su participación en el programa pena de aplicación de una sanción disciplinaria de apercibimiento por escrito en caso d disposición.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 150 al 158 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 129 al 137 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 158 al 137, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 137

Artículo 138.-Todo beneficiario de una beca estará obligado en el momento en que se de instrucción sobre la materia objeto de la beca y a colaborar con los programas de adie Nacional de Policía.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 151 al 159 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 130 al 138 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 159 al 138, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 138

Artículo 139.-El funcionario beneficiado está obligado a ejercer funciones dentro del M
seis meses cuando el adiestramiento recibido es menor de tres meses. Cuando la beca sea ma
de nueve meses, estará obligado a ejercer funciones dentro del Ministerio por espacio de u
adiestramiento o beca sea mayor de nueve meses estará obligado a mantenerse en el Ministeri
el término de dos años. Estos plazos contarán a partir de la finalización de la beca.
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 152 al 160 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 131 al 139 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 160 al 139, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 139

Artículo 140.-Las becas u otras facilidades para adiestramiento podrán comprender los

a- El pago de derechos de matrícula durante el período de estudios disponibilidad presupuestaria para ello.

b- Permiso con goce de salario para asistir a cursos de adiestramiento según

c- Otros beneficios que de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria se pu

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 153 al 161 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 132 al 140 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 161 al 140, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 140

Artículo 141.-Cuando por motivo ajeno a su voluntad se paralicen temporalmente la
beneficiario debe reintegrarse a su puesto habitual a laborar siempre y cuando su ubicación geo
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 154 al 162 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 133 al 141 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 162 al 141, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 141

CAPITULO XVII

Del procedimiento para adjudicaciones de beca

(Así modificada la numeración del capítulo anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43
que lo traspaso del antiguo capítulo XIX al capítulo XVII, ya que según el numeral 2 del de
mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítu
numeración de los artículos a partir del artículo 119)

Artículo 142.- Las becas para participar en programas de adiestramiento serán puesta
de Becas por parte de la Escuela Nacional de Policía. Este remitirá toda la información a la Co
la publicación de la beca o del curso de adiestramiento, estipulándose todas las condiciones est
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 134 al 142 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 155 al 163 actual)
Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 163 al 142, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 142

Artículo 143.-Las ofertas para participar en el concurso de becas deben de ser p
confeccionados previamente por la Dirección de Recursos Humanos. Los avisos de apertura de
parte de dicha Dirección con la mayor anticipación posible a la fecha de cierre de la recepció
parte del organismo auspiciante.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 156 al 164 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 135 al 143 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 164 al 143, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 143

Artículo 144.-De previo a la participación en el concurso, el funcionario debe notificar a posible participación. El citado jefe puede objetar que el servidor concurse, pero debe notificar cual no será vinculante en la decisión de Comisión de Becas.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 157 al 165 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 136 al 144 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 165 al 144, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 144

Artículo 145 .-Una vez finalizado el trámite de recepción de solicitudes la Comisión de los candidatos admitidos y se resolverá la adjudicación de la beca dentro de un término naturales, plazo que comenzará a contar desde la fecha de cierre de recepción de solicitudes.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 158 al 166 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 137 al 145 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 166 al 145, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 145

Artículo 146.-La comisión de previo a adjudicar la beca tomará en cuenta en los particip

a- Formación académica.

b- Cumplimiento de los requisitos exigidos para la beca.

c- Calificaciones anuales.

d- Experiencia laboral.

e- Antigüedad.

f- Permanencia en el puesto.

g- Edad.

h- Estudio de expediente para lo cual el participante debe actualizarlo.

i- Informe que al respecto emita el superior inmediato.

j- Otros aspectos que interesen tomar en cuenta en relación con el grado de p

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 159 al 167 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 138 al 146 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 167 al 146, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 146

Artículo 147.-La selección del beneficiario debe recaer sobre la persona que haya ol
pudiéndose designar un suplente.
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 160 al 168 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 139 al 147 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 168 al 147, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 147

Artículo 148.-Una vez notificada la resolución en firme al adjudicado, éste debe ac apersonarse dentro del plazo de cinco días a firmar el contrato respectivo.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 161 al 169 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 140 al 148 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 169 al 148, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 148

Artículo 149.-En caso de becas internacionales la Dirección de Recursos Humanos ha
para la salida del país de los seleccionados.
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 162 al 170 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 141 al 149 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 170 al 149, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 149

Artículo 150.-Estará impedido para intervenir directa o indirectamente en la adjudic funcionarios que tuvieren interés en ello ya que se encuentran concursando a título persona segundo grado de consanguinidad o afinidad con el concursante. Esta obligado el funcior Comisión de Becas, la cual deberá designar a un funcionario suplente.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 163 al 171 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 142 al 150 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 171 al 150, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 150

Artículo 151.-Los funcionarios que hayan sido sancionados con correcciones disc mayor a dos semanas en el último año, no podrán concursar para obtener becas.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 164 al 172 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 143 al 151 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 172 al 151, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 151

Artículo 152.-A falta de disposición aplicable en este Reglamento, se aplicarán supleto
de Leyes especiales o reglamentos que regulan la materia.
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 165 al 173 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 144 al 152 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 173 al 152, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 152

(*) CAPITULO XVIII

Del hostigamiento sexual

(*) (*Así adicionado este Capítulo por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31*
(Así modificada la numeración del capítulo anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43
que lo traspaso del antiguo capítulo XX al capítulo XVIII, ya que según el numeral 2 del de
mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítu
numeración de los artículos a partir del artículo 119)

Artículo 153.-**Definiciones**.

1. Hostigamiento sexual: Es toda conducta sexual que se manifieste de forma escrita, v
simbólica, indeseada por quien la recibe, que puede ser reiterada o aislada, que provoc
desempeño del trabajo de quien la recibe, así como en el estado general de bienestar y
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
2. Víctima: es la persona que sufre el hostigamiento sexual o acoso sexual. Puede
cliente, proveedor, estudiante que realiza trabajo comunal. La víctima puede e
subalternidad, o en una relación jerárquica hacia arriba o hacia abajo o en igualdad de
víctima siempre debe ser considera como parte del proceso.
3. Persona denunciada: persona al que se le atribuye una presunta conducta cor
sexual.
4. Órgano director o instructor: se entiende como tal al Departamento Disciplinario Le
Decreto Ejecutivo N° 28856-SP es la instancia legal técnica especializada, que tramit
materia de hostigamiento sexual. La unidad que conocerá estos asuntos debe estar co
por tres personas, en las que estén representados ambos sexos, con conocimientos en
sexual.
5. Órgano decisor: se entiende como tal el Consejo de Personal quien resolverá en prir
recomendación emitida por el Departamento Disciplinario Legal. En el caso de que se
el órgano decisor será el Ministro (a).
6. Órgano de segunda instancia: se entiende como tal el Ministro (a) de Seguridad Púb
recursos de alzada que se presenten contra las resoluciones emitidas por el órgano de
7. Ley: se refiere a la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia
de 1995 y sus reformas.
8. Ministerio: se entiende como tal el Ministerio de Seguridad Pública.
9. Potestad disciplinaria: poder - deber de la Administración Pública para imponer sa
cuando incurran en faltas a los deberes inherentes a su cargo.
10. Partes: la presunta víctima y la persona denunciada por acoso u hostigamiento sex
11. Reglamento: se entiende como tal el Reglamento de Servicio de los Cuerpos Polici
de Seguridad Pública.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 166 al 174 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 174 al 153, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 153

Artículo 154.--Política de Divulgación de la Ley y del presente capítulo del Reglamento
del hostigamiento sexual y la divulgación de la Ley y del presente Capítulo del Reglamento, con
Igualdad y Equidad de Género. Podrá solicitarse además, la colaboración y participación de t
que en razón de su cargo, puedan coadyuvar en el proceso de difusión.

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 167 al 175 actual)*

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 146 al 154 actual)*

*(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 175 al 154, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)*

Ficha Artículo 154

Artículo 155.-Formas de divulgación y prevención. Con el objeto de prevenir, evitar y acoso u hostigamiento sexual, los mecanismos para divulgar la Ley Contra el Hostigamiento Docencia y el presente capítulo del Reglamento, serán:

1) Colocar en lugares visibles de cada edificio o centro de trabajo un ejempla Capítulo del Reglamento.

2) Incorporar esta temática en los programas de estudio correspondientes Profesional impartido por la Escuela Nacional de Policía, cursos de ascens conferencias, talleres que se programen y actividades similares.

3) Elaborar material informativo que ilustre e identifique ejemplos de aco respeto y la consideración que deben imperar en las relaciones de trabajo y de

4) Promover jornadas de capacitación y actualización dirigidas a los fun Direcciones Regionales.

5) Cualquier otra que se estime necesaria para el cumplimiento de los fines Reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 168 al 176 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 147 al 155 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 176 al 155, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 155

Artículo 156.-Orientación profesional. Toda persona que sienta que está siendo víctima sexual podrá solicitar asesoría profesional en el Área de Psicología de este Ministerio, para c situación.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 169 al 177 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 148 al 156 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 177 al 156, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 156

Artículo 157.Del inicio del Procedimiento. La persona afectada por acoso u hostigamie
la denuncia en forma verbal o por escrito, ante el Departamento Disciplinario Legal. De lo m
denunciante se levantará un acta. Asimismo, el denunciante puede plantear la denuncia ant
Equidad de Género o ante su Jefe inmediato (a), quien deberá remitirla a la mayor brevedad
dicho. El plazo para interponer la denuncia, será de dos años a partir del último hecho conse
sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar. Asimismo, el
computará de conformidad con los artículos 83 de la Ley General de Policía y 91 del Regla
Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 170 al 178 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 149 al 157 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 178 al 157, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 157

Artículo 158.-Del curso del procedimiento. El procedimiento deberá ser llevado a cabo confidencialidad de las partes, cumpliendo con los principios que rigen la actividad administra falta grave. La persona denunciante y la persona denunciada se considerarán parte del procedir

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 171 al 179 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 150 al 158 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 179 al 158, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 158

Artículo 159.- Confidencialidad de la investigación. Se prohíbe a los funcionari información sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación, as o actos finales adoptados en materia de acoso u hostigamiento sexual.

No implicará inobservancia de esta prohibición, los informes que por mandato le remitirse a los órganos e instancias competentes. Cualquier infidencia grave o malintencionada substanciadas dentro de una causa disciplinaria, será considerada como falta grave en el desen

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 172 al 180 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 151 al 159 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 180 al 159, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 159

Artículo 160.-De las denuncias falsas. Cuando en sede administrativa se compruebe por acoso u hostigamiento sexual, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Contra e el Empleo y la Docencia.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 173 al 181 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 152 al 160 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 181 al 160, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 160

Artículo 161.-Manifestaciones de acoso sexual. De conformidad con los numerales tipificadas como manifestaciones del acoso sexual las siguientes:

1. Requerimientos de conductas sexuales que impliquen:

a) Promesa, implícita o explícita de un trato preferencial, respecto futura, de empleo o de estudio para quien la reciba.

b) Amenazas explícitas o implícitas, físicas o morales, referidas a la s empleo o de estudio de quien la reciba.

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en f condición para el empleo o el estudio.

2. Uso de palabras escritas u orales, de naturaleza o connotación sexu humillantes u ofensivas para la persona que las reciba.

3. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de sexual no deseada por la persona que la reciba.

4. Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o connota ofensivos para quien las reciba, siempre que no se tipifique penalmente de deshonestos.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 174 al 182 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 153 al 161 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 182 al 161, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 161

Artículo 162.-Otras faltas disciplinarias. Incurrirá en falta en el desempeño de su ca
aplicación del régimen disciplinario, el servidor que:

1) Injustificadamente, entorpezca o atrase la investigación o el curso de un p
acoso sexual, se negare a declarar o a brindar información sobre los supu
omitiere dar trámite a la denuncia.

2) Incumpla con los deberes de denuncia oportuna, confidencialidad y colabor
artículos 170, 171 y 172 de este Reglamento.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 175 al 183 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 154 al 162 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 183 al 162, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 162

Artículo 163.-Sanciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Le
Sexual en el Empleo y la Docencia, según la gravedad de la falta, se impondrán las siguientes s

1) Amonestación escrita.

2) Suspensión sin goce de salario hasta por un mes.

3) Despido sin responsabilidad patronal.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 176 al 184 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 155 al 163 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 184 al 163, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 163

Artículo 164.-Circunstancias agravantes. Para determinar la gravedad de la conducta sanciones contempladas en el artículo anterior, se tomará en cuenta:

1) Si el denunciado es reincidente en la comisión de actos de acoso u hostiga haya sido sancionado con anterioridad.

2) Si existen dos o más víctimas por conductas de acoso u hostigamiento sexu

3) Si se demuestran conductas intimidatorias hacia la víctima, miembros compañeros de trabajo o de estudio.

4) Que el acoso u hostigamiento sexual se haya transformado en persecuci víctima.

5) Que el estado psicológico de la víctima haya sufrido graves alteraciones c acreditadas mediante certificado médico oficial rendido por un especialista.

6) La relación de superioridad jerárquica del denunciado respecto de la jefatura, de subordinación, de docente o de educando.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 177 al 185 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 156 al 164 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 185 al 164, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 164

Artículo 165.- Competencia y atribuciones. El Departamento Disciplinario Legal se procedimientos administrativos disciplinarios, y tendrá las siguientes atribuciones:

1) Una vez recibida la denuncia el órgano instructor dará traslado de esta quien deberá ser notificada conforme a derecho. Convocará a las partes a privada donde la persona denunciada podrá ejercer su defensa y aportar l oportunas. Asimismo, deberá comunicar a las partes sus derechos, quienes p por un abogado (a) de su preferencia, así como de una persona de su conf emocional o psicológico que no necesariamente sea un profesional en informará de sus recursos y sus correspondientes plazos de interposición a l como del seguimiento que brinda la Defensoría de los Habitantes.

2) Levantará el expediente respectivo que contendrá como mínimo toda la d denuncia, la prueba recabada durante la investigación, las actas y resolu constancias de notificación. Además deberá encontrarse foliado con numer carátula el señalamiento de confidencialidad. El expediente podrá ser consulta partes y sus abogados (as) debidamente identificados (as) y autorizados (as) las y los funcionarios que tengan a cargo la custodia del mismo y por los ó garantía al principio de confidencialidad.

3) No se permite la conciliación.

4) Recomendar la aplicación de las medidas cautelares que sean necesarias.

5) El interrogatorio de las o los testigos deberá realizarse en forma separ órgano director. Las y los testigos serán interrogados únicamente en relació que versa la denuncia y nunca podrá versar sobre los antecedentes de la pe manifestaciones se levantará un acta que será firmada al final por to comparecencia o bien hacerse mediante el sistema de grabación. Si alg propuestos no se hiciere presente a dicha comparecencia, se prescindirá de el órgano instructor lo considere esencial en cuyo caso se hará un nuevo seña

6) Durante el procedimiento se garantizarán los principios de debido pro libertad probatoria, confidencialidad y pro víctima. El principio de confidencial partes de procedimiento, sus representantes, las personas integrantes del ó las y los testigos y toda persona que tuviera contacto con el proceso de no da la (s) personas denunciantes y denunciadas. El principio pro víctima implica interpretará a favor de la víctima.

7) Valorará la prueba bajo los principios de la sana crítica, inmediatez y víctima tomando en consideración todos los elementos indiciarios y directo probatorios de los componentes de bienestar personal, deberá considerarse persona que presenta la denuncia, así como su desempeño, cumplimiento y d

8) Emitir la resolución de recomendación o el proyecto de resolución del acto cual será sometido a consideración del Consejo de Personal como órgano primera instancia, cuando la sanción consista en la imposición de suspe Asimismo, si el Consejo de Personal recomienda el despido por causa justif resolución de recomendación y elevará el asunto al Ministro (a) de esta Carter estos casos.

9) Si durante la tramitación del procedimiento se da la desvinculación labor persona denunciada, deberá dictar igualmente la resolución fundada aunqu que no se aplique.

10) Fiscalizar que la víctima y testigos no sufran represalias, en caso recomendar al Jerarca la toma de las medidas correspondientes.

11) Abrir procedimientos disciplinarios contra aquellos funcionarios investigación, incumplan el deber confidencialidad, omitan denunciar casos contra sus colaboradores o incumplan las obligaciones que derivan de la ley y

12) Informar a la Defensoría de los Habitantes de la República sobre las d sexual que se reciban, así como de su resolución final.

13) Garantizar al denunciante y a los testigos (as), que no sufrirán, por ello, p su empleo ni en sus estudios.

14) Solicitar en caso debidamente fundamentado, la valoración de la persona Departamento de Psicología de este Ministerio.

15) Cualesquiera otras que pudieran derivar de la naturaleza de sus f indispensables para la tramitación del procedimiento disciplinario cont

Reglamento.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 178 al 186 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 157 al 165 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 186 al 165, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 165

Artículo 166. Impedimentos, excusas y recusaciones, y designación del sustituto. En l
excusa o recusación del órgano director o de cualquier otro órgano que tuviere participación
resolución de una causa disciplinaria, se estará a lo que dispone el ordenamiento jurídico.
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 179 al 187 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 158 al 166 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 187 al 166, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 166

Artículo 167.-Denuncia. La presunta víctima de acoso u hostigamiento sexual o debidamente acreditado, podrán plantear la denuncia en forma verbal o escri Disciplinario Legal. En ambos casos, el documento o manifestación deberá conter información:

1) Nombre dirección y lugar de trabajo del denunciante y del denunciado.

2) Descripción clara y detallada de todos aquellos hechos o situacione manifestaciones de acoso sexual, con mención aproximada de la fecha y lug indiciaria de que se dispusiere.

3) Tratándose de la prueba testimonial, indicar nombre y dirección donde se hechos a los que se referirán. En el caso de no poder aportar la prueba puede ser ubicada.

4) Señalamiento de lugar y medios legales para atender notificaciones.

5) Lugar y fecha de la denuncia.

6) Firma del denunciante y del funcionario que levanta el acta.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 180 al 188 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 159 al 167 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 188 al 167, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 167

Artículo 168.-Trámite de la denuncia. Recibida la denuncia por un órgano distinto al I
Legal, deberá ser remitida a dicho Departamento por cualquier medio disponible que salvagua
este tipo de casos, dentro del segundo día hábil siguiente al del recibo de la queja.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 181 al 189 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 160 al 168 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 189 al 168, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 168

Artículo 169.-Improcedencia de la ratificación de la denuncia. Una vez recibida la respectiva, deberá proceder de conformidad, sin recurrir a la ratificación de la misma, ni a la inve hechos.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 182 al 190 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 161 al 169 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 190 al 169, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 169

Artículo 170.-Solicitud de reubicación. Desde la interposición de la denuncia y en cualq
la presunta víctima podrá poner en consideración del órgano director su reubicación temporal c
del Ministerio. El órgano director recomendará Consejo de Personal, la procedencia de la reubi
quien resolverá en última instancia.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 176 (actual 187) inciso f) del decreto ejec diciembre de 2004)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 183 al 191 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 162 al 170 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 191 al 170, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 170

Artículo 171.-Traslado de los cargos al denunciado. Recibida la denuncia o cumplid artículo 182 del presente Reglamento, el órgano director contará con tres días hábiles para procedimiento al servidor denunciado, quien será notificado en forma personal.

El auto de apertura deberá contar con las prevenciones estipuladas en la Ley Ge Pública que garantizan el debido proceso, incluyendo la citación a la comparecencia oral y pr término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, el denur cada uno de los supuestos hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba en desc como parte del procedimiento, también será citada a la audiencia oral y privada, en donde poc tendrá las responsabilidades que el ordenamiento le determine.

La Administración evacuará las pruebas confesionales, testimoniales, o el uso del ca de la misma comparecencia oral y privada.

Si el denunciado no ejerce su derecho de defensa, se continuará con el proceso hasta de recomendación emitida por el Órgano Director.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 184 al 192 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 163 al 171 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 192 al 171, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 171

Artículo 172.-Admisión de prueba y señalamiento para su evacuación. En el mismo prueba, el órgano director señalará lugar, hora y fecha para recibirla en una sola audiencia oral todo el tiempo necesario-, con mención expresa de los nombres de los testigos aceptados, cuenta del director que tenga a cargo la evacuación de ésta.

El órgano encargado de la instrucción del procedimiento administrativo disciplinario po la valoración pericial psicológica de la persona denunciante cuando el caso lo amerite. Asimis confesionales, testimoniales, o el uso del careo entre las partes.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 185 al 193 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 164 al 172 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 193 al 172, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 172

Artículo 173.-Comunicación de la denuncia. Una vez recibida la denuncia, y seña evacuación de la prueba, el Departamento Disciplinario Legal deberá comunicar al Ministr existencia del proceso y su tramitación.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 186 al 194 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 165 al 173 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 194 al 173, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 173

Artículo 174.-Desistimiento de la prueba admitida. Sin necesidad de resolución que as
de la prueba testimonial que luego de haberse admitido, no se hiciera presente a la correspor
que su deposición sea esencial para la determinación de la verdad real, a criterio del órgano dire
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 187 al 195 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 166 al 174 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 195 al 174, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 174

Artículo 175.-Conclusiones de las partes. En la audiencia del artículo 185, las pa
conclusiones de fondo sobre las actuaciones contenidas en el expediente.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 188 al 196 actual)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 167 al 175 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 196 al 175, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 175

Artículo 176.-Prueba para mejor resolver. Finalizada la recepción de las pruebas admiti
director podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar o hacer traer al expediente las pruebas
procura de la averiguación de la verdad real, para lo cual se dará audiencia a las partes.
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 189 al 197 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 168 al 176 actual)
(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de
antiguo artículo 197 al 176, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 176

Artículo 177.-Plazo del procedimiento. El plazo para concluir el procedimiento no p
meses. Dicho plazo se entenderá como ordenatorio, cuyo incumplimiento genera una respons
integrantes del órgano de investigación.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto d
antiguo artículo 190 al 198 actual)*

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto d
antiguo artículo 169 al 177 actual)*

*(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 198 al 177, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)*

Ficha Artículo 177

Artículo 178.-Recursos. Contra la resolución que emita el órgano decisorio de prin
recursos ordinarios establecidos en la Ley General de Administración Pública, y el extraordinari
final del jerarca.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto d
antiguo artículo 191 al 199 actual)*

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

*(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto d
antiguo artículo 170 al 178 actual)*

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

*(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 199 al 178, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)*

Ficha Artículo 178

Artículo 179.-Medidas Cautelares. La persona ofendida podrá solicitar en cualquier et director, la aplicación de medidas cautelares, de conformidad con el artículo 24 de la Ley Contr en el Empleo y la Docencia. Así mediante resolución fundada gestionará ante el órgano c aplicación. Dicha gestión deberá resolverse con carácter de urgencia y la resolución del su recurso. Cuando proceda el interesado podrá solicitar adición o aclaración de dicha resolución.

Las medidas cautelares a aplicar serán:

a. Que el presunto hostigador se abstenga de perturbar al denunciante.

b. Que el presunto hostigador se abstenga de interferir en el uso y disfrute de l de la persona hostigada.

c. La permuta.

d. La reubicación temporal.

e. La suspensión temporal o provisional con goce de salario.

En la aplicación de las medidas cautelares deberán respetarse los derechos labora disposición preventiva, pudiendo ser aplicadas a ambas partes de la relación procesal, debien seguridad de la víctima, fundamentalmente.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 192 al 200 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 171 al 179 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio del antiguo artículo 200 al 179, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencion capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 179

Artículo 180.- Restitución de la persona denunciante a la condición laboral anterior. L haber sido objeto de acoso u hostigamiento sexual, y compruebe que por este hecho sufrió laboral, tendrá derecho a ser restituida al estado en que se encontraba antes del hostigamier decisorio de primera instancia dispondrá las acciones que se estimen necesarias para salvagu éstas en todo caso de acatamiento obligatorio.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 193 al 201 actual)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 172 al 180 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio de antiguo artículo 201 al 180, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 180

CAPITULO XIX

De las disposiciones finales

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio d
anterior Capítulo XX al Capítulo XXI)

(Así modificada la numeración del capítulo anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43(
que lo traspaso del antiguo capítulo XXI al capítulo XIX, ya que según el numeral 2 del de
mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítu
numeración de los artículos a partir del artículo 119)

Artículo 181.-En lo no regulado en el presente Reglamento se aplicará supletoriamen
Ley General de Policía, la Ley General de la Administración Pública, Código de Trabajo, (*)
Servicio del Ministerio de Seguridad Pública y demás disposiciones que resulten aplicables.

(*)(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24792 del 9 de octubre de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio
anterior artículo 166 al 175 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr
anterior artículo 175 al 194 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 194 al 202 actual)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 173 al 181 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 202 al 181, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 181

Artículo 182.- Derogatorias. Deróguense los siguientes decretos ejecutivos Nº 1433
1983, Nº 22980-SP-G del 1º de marzo de 1994, Reglamento Autónomo de la Academia de la
SP del 21 de abril de 1993. Reglamento para la Adjudicación de Becas y otras facilidades c
miembros de la Fuerza Pública, Nº 15985-SP del 23 de enero de 1985, Nº 161-88-MSP del 2 I
del 15 de junio de 1981, Reglamento Autónomo de Servicio de la Guardia de Asistencia Rural y
se le opongan.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio
anterior artículo 167 al 176 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr
anterior artículo 176 al 195 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 195 al 203 actual)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio de 1995)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 174 al 182 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d
antiguo artículo 203 al 182, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona
capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac
del artículo 119)

Ficha Artículo 182

Artículo 183.-Vigencia. Rige a partir de su publicación.

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio anterior artículo 168 al 177 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr anterior artículo 177 al 196 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 196 al 204 actual)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 175 al 183 actual)

(Así modificada su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43065 del 9 de junio d antiguo artículo 204 al 183, ya que según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes menciona capítulos XVI y XVII y se ajusta la numeración de los capítulos siguientes y córrase la numerac del artículo 119)

Ficha Artículo 183

Artículo 184.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 176 al 184 actual)

Ficha Artículo 184

Artículo 185.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 177 al 185 actual)

Ficha Artículo 185

Artículo 186.- (*Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 178 al 186 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

Ficha Artículo 186

Artículo 187.-(*Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el artí numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)*

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003) (Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 179 al 187 actual)

Ficha Artículo 187

Artículo 188.- (*Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 180 al 188 actual)

Ficha Artículo 188

Artículo 189.- (*Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 181 al 189 actual)

Ficha Artículo 189

Artículo 190.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)
(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 182 al 190 actual)
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

Ficha Artículo 190

Artículo 191.- (*Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 176 (actual 187) inciso f) del decreto ejec
diciembre de 2004)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 183 al 191 actual)

Ficha Artículo 191

Artículo 192.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado e según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc* (*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 184 al 192 actual)

Ficha Artículo 192

Artículo 193.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc* (*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 185 al 193 actual)

Ficha Artículo 193

Artículo 194.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 186 al 194 actual)

Ficha Artículo 194

Artículo 195.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)*

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 187 al 195 actual)

Ficha Artículo 195

Artículo 196.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 188 al 196 actual)

Ficha Artículo 196

Artículo 197.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc* (*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 189 al 197 actual)

Ficha Artículo 197

Artículo 198.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 190 al 198 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

Ficha Artículo 198

Artículo 199.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003,*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 191 al 199 actual)

Ficha Artículo 199

Artículo 200.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XV
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119)
(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 192 al 200 actual)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36432 del 27 de enero del 2011)

Ficha Artículo 200

Artículo 201.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el arti*
numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos XVI y XVII
de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artículo 119).

(*Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembre de 2003,*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 193 al 201 actual)

Ficha Artículo 201

Artículo 202.--*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc
(*)(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 24792 del 9 de octubre de 1995)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio
anterior artículo 166 al 175 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr
anterior artículo 175 al 194 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 194 al 202 actual)

Ficha Artículo 202

Artículo 203.- *(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado e según el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc (Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio anterior artículo 167 al 176 actual)*

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr anterior artículo 176 al 195 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de antiguo artículo 195 al 203 actual)

Ficha Artículo 203

Artículo 204.-*(Nota de Sinalevi: El texto de este numeral debe de ser consultado en el*
el numeral 2 del decreto ejecutivo antes mencionado, se acordó suprimir los capítulos X
numeración de los capítulos siguientes y córrase la numeración de los artículos a partir del artíc

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 24538 del 31 de julio
anterior artículo 168 al 177 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 31377 del 23 de setiembr
anterior artículo 177 al 196 actual)

(Así corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejectivo N° 34752 del 13 de agosto de
antiguo artículo 196 al 204 actual)

Ficha Artículo 204

Transitorios

I.-(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre d*

Ficha Artículo 1 Transitorio

II.—(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre*
Dado en la Presidencia, a las diez horas del seis de diciembre de mil novecientos no

Ficha Artículo 2 Transitorio

III .—(*Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 34106 del 24 de setiembre*

Ficha Artículo 3 Transitorio

Poder Judicial
Hacienda
Corte IDH
Diccionario Jurídico PJ
Actas constituyente
Ayuda
Mapa del sitio

© 2026 Procuraduría de la Republica. Todos los derechos reservados.1